

PRÁVNÍ DOKUMENT • NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)

DOHODA O MLČENLIVOSTI, OCHRANĚ INFORMACÍ
A ZÁKAZU JEJICH ZNEUŽITÍ

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 1730 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Dohodu o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití (dále jen „Dohoda“) tyto Smluvní strany:

1.1 POSKYTOVATEL (TREETINO)

Obchodní firma: Treetino corp s.r.o.
IČO: 10800107
Sídlo: Vlčetín 62, Bílá 463 43
Zastoupena: Dominikem Maškem, jednatelem
Rejstřík: KS v Ústí nad Labem, C 48430
E-mail: info@treetino.com

(dále jen jako „Poskytovatel“ nebo „Treetino“)

1.2 PŘÍJEMCE (OBCHODNÍ ZÁSTUPCE / PARTNER)

OBCHODNÍ FIRMA / JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

IČO / DATUM NAROZENÍ (RČ):

DIČ (JE-LI PLÁTCE DPH):

SÍDLO / TRVALÉ BYDLIŠTĚ:

ZASTOUPEN(A) / JEDNAJÍCÍ PAN/PANÍ:

E-MAIL A TELEFONNÍ KONTAKT:

BANKOVNÍ SPOJENÍ / ČÍSLO ÚČTU:

(dále jen jako „Příjemce“ nebo „Obchodní partner“)

(Poskytovatel a Příjemce dále společně také jen jako „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

II. PREAMBULE A ÚČEL DOHODY

2.1 Smluvní strany vedou jednání o navázání a realizaci obchodní a technické spolupráce, v jejímž rámci bude Příjemce jako obchodní zástupce, prodejce, distributor nebo partnerská společnost vyvíjet obchodní činnost, zejména vyhledávat obchodní příležitosti, zprostředkovávat prodej, prezentovat, propagovat a zajišťovat distribuci nebo instalaci produktů a technologií společnosti Treetino (zejména autonomních větrných a solárních stromů Treetino V1, Treetino V2, vertikálních větrných mikroturbín T1 a souvisejícího příslušenství) a využívat obchodní software a kalkulační nástroje Poskytovatele (Treetino Pricing App, CRM, partnerský portál a konfigurační nástroje) – dále jen „Vzájemná spolupráce“.

2.2 Za účelem jednání o Vzájemné spolupráci a jejího následného řádného výkonu bude Poskytovatel Příjemci zpřístupňovat vysoce důvěrné obchodní, cenové, technické, vývojové, strategické, klientské a provozní informace a know-how, které představují cenné obchodní tajemství a duševní vlastnictví Poskytovatele a mají zásadní hospodářskou hodnotu.

2.3 Účelem této Dohody je stanovení přesných a závazných podmínek pro ochranu důvěrných informací a obchodního tajemství Poskytovatele, vymezení povinností Příjemce při nakládání s těmito informacemi, zákaz jejich neoprávněného užití, vyzrazení, šíření či zpřístupnění třetím osobám a stanovení právních následků a sankcí v případě jejich porušení.

III. VYMEZENÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

3.1 Důvěrnými informacemi se pro účely této Dohody rozumí veškeré informace, skutečnosti, data, podklady, materiály a know-how jakékoliv povahy (technické, obchodní, finanční, cenové, právní, výrobní, strategické, provozní či organizační), bez ohledu na formu a způsob jejich zachycení nebo sdělení (ústně, písemně, elektronicky, v podobě výkresů, 3D CAD modelů, zdrojových kódů či předvedením prototypů a softwaru), které Poskytovatel Příjemci přímo či nepřímo zpřístupnil, sdělil, předal nebo které se Příjemce v souvislosti s jednáním či Vzájemnou spoluprací dozvěděl (dále jen „Důvěrné informace“).

3.2 Za Důvěrné informace a **obchodní tajemství** Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 a § 1730 občanského zákoníku se považují zejména, nikoliv však výlučně:

- Obchodní, cenové a finanční informace:** prodejní i nákupní ceníky, struktura marží a slev, provizní řády a odměňovací modely prodejců, kalkulační matice a vzorce, cenové nabídky připravované pro zákazníky, obchodní a marketingové strategie, obchodní pipeline a plány expanze na trhy;
- Klientská a partnerská data:** databáze poptávek, kontaktů a identifikačních údajů stávajících i potenciálních zákazníků, rozpracované obchodní případy (leads), historie komunikace s klienty, záznamy v CRM a obchodních evidencích, a podmínky sjednané s dodavateli;
- Technická dokumentace a know-how:** výrobní a konstrukční výkresy, 3D CAD modely, schémata zapojení, technické parametry větrných a solárních stromů, materiálové specifikace kompozitů, aerodynamické profily mikroturbín, řešení střídačů, řídicí elektroniky a bateriových systémů;
- Software, digitální aktiva a přístupy:** veškeré zdrojové i binární kódy, databázové struktury, webové a cloudové aplikace (zejména Treetino Pricing / Sales App), přístupová rozhraní (API), jakož i veškeré přístupové údaje (uživatelská jména, hesla, tokeny a certifikáty) přidělené Příjemci;

- **Strategické a organizační informace:** informace o patentech, užitných a průmyslových vzorech v přípravě, investičních jednáních, smluvních vztazích s partnery a interních provozních postupech.

3.3 Důvěrnou informací je rovněž samotná existence této Dohody, skutečnost, že mezi Smluvními stranami probíhají jednání, a veškerý obsah a parametry Vzájemné spolupráce.

3.4 Veškeré informace uvedené v tomto článku jsou dále souhrnně označovány jako „**Chráněné informace**“. Má se za to, že veškeré informace předané Poskytovatelem Příjemci jsou Chráněnými informacemi, ledaže Poskytovatel výslovně písemně prohlásí opak.

IV. ZÁVAZKY PŘÍJEMCE A PRAVIDLA OCHRANY INFORMACÍ

4.1 Příjemce se tímto neodvolatelně zavazuje:

- Zachovávat o všech Chráněných informacích nejprísnější mlčenlivost a chránit je s péčí řádného hospodáře a nejvyšší možnou mírou obezřetnosti;
- Užívat Chráněné informace výhradně a pouze za účelem plnění dohodnuté Vzájemné spolupráce a výhradně ve prospěch Poskytovatele;
- Neposkytnout, nesdělít, nepřístupnit, nerozšiřovat, nepublikovat ani neumožnit přístup k Chráněným informacím žádné třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele;
- Nevyužít Chráněné informace (včetně získaného know-how, kalkulačních modelů a klientských databází) ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch jakékoliv třetí osoby, zejména nevyvíjet přímou ani nepřímou konkurenční činnost vůči Poskytovateli a nevyvíjet ani nenabízet obdobná technická či obchodní řešení;
- Nečinit žádné kroky směřující k obcházení Poskytovatele (**zákaz obcházení / non-circumvention**), zejména nekontaktovat napřímo klienty, poptávající osoby či dodavatele Poskytovatele za účelem uzavření obchodu mimo Poskytovatele.

4.2 Omezení okruhu osob: Příjemce je oprávněn zpřístupnit Chráněné informace pouze těm svým statutárním orgánům, zaměstnancům a odborným poradcům, kteří tyto informace nezbytně nutně potřebují k výkonu Vzájemné spolupráce (princip *need-to-know*). Příjemce je povinen tyto osoby předem prokazatelně a písemně zavázat mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako dle této Dohody, přičemž za jakékoliv porušení těmito osobami odpovídá Příjemce tak, jako by se porušení dopustil sám.

4.3 Technická a bezpečnostní ochrana: Příjemce se zavazuje zabezpečit veškerá technická zařízení (počítače, mobilní telefony, tablety), ze kterých přistupuje k softwaru a systémům Poskytovatele, silnými přístupovými hesly a dvoufaktorovým ověřením (2FA). Příjemce nesmí sdělit své přístupové údaje žádné další osobě a nesmí ukládat Chráněné informace na veřejná či nezabezpečená cloudová úložiště.

4.4 Oznamovací povinnost: V případě zjištění jakéhokoliv neoprávněného přístupu, úniku, ztráty či vyzrazení Chráněných informací je Příjemce povinen neprodleně (nejpozději do 24 hodin) písemně informovat Poskytovatele a poskytnout mu veškerou součinnost k nápravě.

V. VÝJIMKY ZE ZÁVAZKU MLČENLIVOSTI

5.1 Povinnost mlčenlivosti dle této Dohody se nevztahuje na informace, které: (a) byly v době jejich zpřístupnění prokazatelně veřejně známy, nebo se staly veřejně známými jinak než v důsledku porušení této Dohody; (b) měl Příjemce prokazatelně k dispozici již před jejich poskytnutím Poskytovatelem; (c) byly uvolněny ze závazku mlčenlivosti písemným souhlasem Poskytovatele; (d) je Příjemce povinen zpřístupnit na základě kogentních právních předpisů nebo pravomocného rozhodnutí soudu či orgánu veřejné moci (s povinností předem písemně informovat Poskytovatele a minimalizovat rozsah sdělovaných dat).

VI. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S PODKLADY

6.1 Veškerá práva k Chráněným informacím, obchodnímu tajemství, patentům, užitným vzorům, ochranným známkám, autorským dílům, konstrukčním řešením, know-how, databázím a softwarovým nástrojům zůstávají výlučným majetkem Poskytovatele. Poskytnutí informací nezakládá žádné licenční ani patentové oprávnění.

6.2 Vrácení a skartace podkladů: Příjemce je povinen na písemnou výzvu Poskytovatele nebo nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od ukončení Vzájemné spolupráce vrátit Poskytovateli veškeré hmotné materiály, nosiče dat, výkresy, vzorky a dokumenty a veškeré digitální kopie a záznamy trvale a nevratně vymazat/skartovat ze všech svých zařízení.

VII. SMLUVNÍ POKUTA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7.1 Poruší-li Příjemce jakoukoliv povinnost stanovenou v této Dohodě (zejména poruší-li povinnost mlčenlivosti, zpřístupní-li Chráněné informace třetí osobě, zneužije-li Chráněné informace pro vlastní prospěch či prospěch třetích osob, poruší-li zákaz obcházení/konkurence nebo nesplní-li povinnost vrácení podkladů), je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli **smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)** za každý jednotlivý případ porušení. V případě trvajících porušení se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den trvání porušení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Příjemci.

7.3 Náhrada škody: Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není nijak dotčeno ani omezeno právo Poskytovatele na náhradu způsobené škody, jiné majetkové i nemajetkové újmy a ušlého zisku v plné výši. Smluvní strany výslovně **vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku** a sjednávají, že náhrada škody je vymahatelná v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

VIII. DOBA TRVÁNÍ A ÚČINNOST DOHODY

8.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a uzavírá se na **dobu neurčitou**.

8.2 Závazek k ochraně Chráněných informací a zachování mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání jednání i samotné Vzájemné spolupráce Smluvních stran a dále po dobu **5 (pěti) let** od faktického ukončení veškeré Vzájemné spolupráce; v případě informací tvořících obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a know-how Poskytovatele trvá závazek mlčenlivosti po celou dobu existence tohoto obchodního tajemství bez časového omezení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky podle sídla Poskytovatele.

9.2 Veškeré změny a doplňky této Dohody vyžadují písemnou formu dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Neplatnost některého ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení (salvátorská klauzule).

9.3 Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu (po jednom pro každou stranu), popřípadě v jednom elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Na důkaz svobodného, vážného a srozumitelného projevu vůle připojují Smluvní strany své podpisy:

ZA TREETINO CORP S.R.O. (POSKYTOVATEL)

Dominik Mašek

V Bílé / Praze dne: 21. 7. 2026



Dominik Mašek

Jednatel, Treetino corp s.r.o.

ZA PŘÍJEMCE (OBCHODNÍHO PARTNERA / PRODEJCE)

[Obchodní partner / Firma]

V dne:

[VLASTNORUČNÍ / DIGITÁLNÍ PODPIS]

Jméno a příjmení:

Funkce / Oprávnění: